

1518817-04.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... DA FONSECA e LUCAS FERNANDES DANTAS, qualificados nos autos, estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 03 horas e 30 minutos, em plena pandemia de Covid 19, na Rua Taciba, nº 45, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518817-04.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518817-04.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212400/2021 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 19461962 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 4552/21/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2212400 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERNANDES DANTAS e outros

VISTOS.

KAUAN IAGO DA SILVA APOLINARIO SAN MARTINO, LEANDRO PEREIRA DA FONSECA e LUCAS FERNANDES DANTAS, qualificados nos autos, estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 03 horas e 30 minutos, em plena pandemia de Covid 19, na Rua Taciba, nº 45, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o corréu Weverton Alaor da Silva, em relação a quem o processo foi desmembrado, no exercício de atividade comercial, receberam, e concorreram, de qualquer modo, para conduzir, em proveito comum, o veículo Fiat/Uno, placas BCN-5493, de propriedade de Ivone Cruz, sabendo ser produto de crime patrimonial anterior.

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 202/203), os réus foram citados (fls. 232, 234 e 253) e apresentaram defesa preliminar (fls. 259).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu Leandro foi interrogado (fls. 318/320). Os réus Kauan e Lucas não foram interrogados, eis que

revéis.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 323/331). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa, afastamento da agravante, aplicação de pena mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 334/343).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de KAUAN IAGO DA SILVA APOLINARIO SAN MARTINO, LEANDRO PEREIRA DA FONSECA e LUCAS FERNANDES DANTAS, porque praticou o delito previsto no artigo 180, §1º, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 08/16 e 99/100, auto de exibição, apreensão e entrega fls. 29, auto de exibição e apreensão de fls. 30, fotografias de fls. 32/34 e laudo pericial de fls. 205/207.

Quanto à autoria também não resta dúvida.

Ao ser interrogado, o réu Leandro Pereira da Fonseca negou a prática do crime. Disse que o veículo era de Weverton. Estava junto com Kauan, irmão de Weverton, e Lucas, quando Weverton chegou com o veículo e lhes chamou para irem até uma festa que ele estava fazendo para a esposa dele. No veículo havia suco e carnes, que seriam para a festa. No caminho foram abordados e Weverton disse aos policiais que o veículo era dele. Nesse momento os policiais relataram que o carro constava como produto de crime. Na Delegacia Weverton relatou ao Delegado que o veículo era dele e que nem mesmo ele sabia que o carro era produto de crime. Explicou que trabalha com Kauan Iago, com reciclagem, mas não usavam o veículo para isso, posto que era de Weverton. Na Delegacia também alegou que não sabia da origem ilícita do veículo, o qual estava com uma chave preta no contato.

O réu Kauan Iago da Silva Apolinário San Martino não foi interrogado em Juízo, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 26, negou a prática do crime, dizendo que estava com os corréus Lucas e Leandro, quando seu irmão, o corréu Weverton, passou e lhes chamou para darem uma volta. Em seguida, acabaram sendo abordados pela polícia.

O réu Lucas Fernandes Dantas também não foi interrogado em Juízo, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 28, negou a prática do crime, dizendo que estava numa tabacaria, onde trabalhava, quando "os moleques encostaram para dar uma volta", para que fossem encontrar algumas mulheres. Não viu a chave mixa no veículo e somente soube que o carro era produto de crime depois da abordagem policial.

Por sua vez, a vítima Ivone Cruz não reconheceu o réu. Contou que o veículo estava estacionado na porta de sua residência e não viu o momento do furto, apenas dando por falta dele posteriormente. Não existiam câmeras em sua rua, mas sim em outras vias próximas. Não era possível ver, nas imagens, quem era o furtador e nem quantas pessoas havia no veículo. Recuperou o carro cerca de uma semana depois. O veículo estava com o miolo de ignição estourado e, também, com marca de colisão.

O policial militar Danilo Marangoni Vasiunas atestou que estavam em patrulhamento e o veículo foi avistado, sendo que os agentes empreenderam fuga. Conseguiram realizar a abordagem, de cerca de três ou quatro indivíduos, sendo que o veículo

tinha origem ilícita. No interior do veículo havia ferramentas e mercadorias. Um dos agentes alegou que havia comprado o veículo por meio de anúncio da internet. O veículo estava sendo colocado em movimento com uso de chave mixa. Pelo que se recordou havia também a notícia, via COPOM, de um furto, com uso de um veículo do mesmo tipo, mas isso acabou não sendo apurado, pois não conseguiram contato com o solicitante. Não se recordou se os réus mencionaram sobre usar o veículo em atividade comercial, mas pelo que se recordou havia alguns produtos de gênero alimentício no veículo.

Por fim, o policial militar Kaique Campos Andreotti atestou no mesmo sentido, confirmando que avistaram o veículo e realizaram breve acompanhamento até conseguirem realizar a abordagem. O veículo era produto de crime e o condutor alegou que havia comprado o carro por um grupo do Facebook. No veículo havia uma chave mixa, além de mercadorias como carne e suco em pó, e ferramentas. Os agentes alegaram que trabalhavam com reciclagem, usando essas ferramentas, mas não se recordou se eles alegaram trabalharem todos juntos.

Referidos milicianos não conheciam os réus até então e não se demonstrou que tivessem qualquer interesse de imputar-lhes falsamente a prática de crime de que os soubessem inocentes.

Surpreendidos na posse da coisa com origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, e dele não se desincumbiram os réus, posto que apresentaram versões completamente divergentes para os fatos, uma vez que o réu Leandro alegou que estariam indo a uma festa, da esposa de Weverton, Kauan alegou que estariam apenas indo dar uma volta e Lucas alegou que estavam indo encontrar mulheres.

Embora não tenha restado suficientemente comprovado que os réus usassem o veículo em atividade comercial, não resta dúvida de que todos estavam mancomunados para o recebimento do veículo, que era produto de crime e que estava sendo colocado em movimento com uso de uma chave mixa.

Assim, ante as circunstâncias aqui verificadas, resta evidente o dolo em suas condutas.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em razão da reincidência dos réus Leandro e Lucas, conforme certidão criminal de fls. 211/216 (réu Leandro - processos 0000004-91.2017.8.26.0050, 0004696-95.2015.8.26.0635, 0022770-46.2014.8.26.0050 e 0104635-91.2014.8.26.0050) e de fls. 217/218 (réu Lucas - processo 0005820-45.2017.8.26.0635), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO LEANDRO PEREIRA DA FONSECA e LUCAS FERNANDES DANTAS, qualificados nos autos, à pena de 03 (três) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal; e b) CONDENO KAUAN IAGO DA SILVA APOLINARIO SAN MARTINO, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto, pelo réu Kaun, e inicialmente no regime fechado, pelos réus Leandro e Lucas, em face da reincidência, conforme certidões criminais já mencionadas.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade do réu Kauan por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidades públicas, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em estabelecimento a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito, sem prejuízo da multa anteriormente imposta.

Os réus poderão apelar em liberdade, pois nesta condição responderam ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, realize-se audiência admonitória em relação ao réu Kauan e expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus Leandro e Lucas e a correspondente guia definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA